

ØKT 1 AV 5 ORGANISASJON OG LEDELSE · KAPITTEL 20

Holder Monas første arbeidsavtale?

Montøren begynte 1. august. Avtalen ble signert 20. august, skrevet etter en gammel mal.

Noen viktige lover

HVA KAPITLET HANDLER OM

En leder i elektrobransjen har tre slags folk på den andre siden av bordet: de ansatte, kunden og alle som ser annonsen. Kapittel 20 gir deg lovene for hver av dem: arbeidsmiljøloven (arbeidsavtalen, arbeidsmiljøet og oppsigelsen), håndverkertjenesteloven (kunden og prisen) og markedsføringsloven (annonsen). Og der loven slutter, tar etikken over. Boka er pensum, men flere paragrafer er endret etter at den ble skrevet. Vi viser hvor. Eksemplene er fra de tenkte casebedriftene Nordlys Elektro og Fjell Elektro.

ETTER DETTE KAPITLET SKAL DU (BOKA)

1. Ha kjennskap til sentrale deler av markedsføringsloven.
2. Ha kjennskap til sentrale deler av håndverkertjenesteloven.
3. **Ha kjennskap til sentrale deler av arbeidsmiljøloven.**
4. Ha kjennskap til grunnleggende etiske tenkemåter.
5. Kunne drøfte etiske problemstillinger fra ulike sider («Tenk etter»).

I DAG **Mål 3: arbeidsmiljøloven, del 1. Loven som minstekrav, arbeidsmiljøet og arbeidsavtalen (20.3–20.3.9)**

Kilde: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 20, «Mål for kapitlet» og «Tenk etter». LØM-appen → Organisasjon og ledelse kapittel 20 → Les

Arbeidsmiljøloven i boka (20.3–20.3.9): loven er gulvet, og avtalen skal være skriftlig

15 min	15 min	15 min	15 min	20 min	10 min
Kapitlet og saken	**Gulvet og miljøet**	**Fristen og innholdet**	**Pause**	**Oppgave 1A**	**Svar og dom**
Hva, hvorfor, hvordan. En fersk fakta. Monas mal.	Loven som minstekrav, og kravene til arbeidsmiljøet.	Boka sier én måned, loven sju dager. Hva avtalen skal inneholde.		Alene eller sammen: regn fristen og lønna, og sjekk de seks punktene.	Fasit, svaret fra start, og hva Mona må skrive.

Øktarket (PDF med alle reglene og paragrafene) ligger i LØM-appen → Organisasjon og ledelse kapittel 20 → Filer. Dere trenger ikke skrive av lysbildene.

Noen viktige lover: hvem står på den andre siden?

HVA ER DETTE?

Reglene for de tre gruppene en leder har ansvar overfor: de ansatte, kunden og alle som ser annonsen. Og etikken der loven ikke sier noe.

Boka: markedsføringsloven (20.1), håndverkertjenesteloven (20.2), arbeidsmiljøloven (20.3) og etikk (20.4–20.6).

HVORFOR ER DET VIKTIG?

En god jobb kan bli ugyldig eller ubetalt fordi ett papir mangler. Loven er gulvet: ingen avtale kan gi mindre.

Boka: loven er et minstekrav (20.3). Lover er ofte minimumsstandarder (20.6).

HVORDAN BRUKES DET I PRAKSIS?

Formannen sjekker arbeidsavtalen før første dag. Kalkulatøren skriver prisformen i tilbudet. Daglig leder godkjenner annonsen.

Boka: «Tenk etter»: kjenne de sentrale delene av lovene, og drøfte etikk fra ulike sider.

Markedsføring, organisasjon og ledelse · 20.1–20.6 og «Tenk etter». Flere paragrafer er endret etter at boka kom; vi viser hvor.

REGELEN **Spør først: hvem står på den andre siden? Svaret sier hvilken lov du slår opp i.**

Nesten hver annen arbeidsavtale Arbeidstilsynet sjekket, holdt ikke mål

≈ 1 av 2

tilsyn fant arbeidsavtaler som ikke fulgte minstekravene i loven, skriver Arbeidstilsynet om 2025.

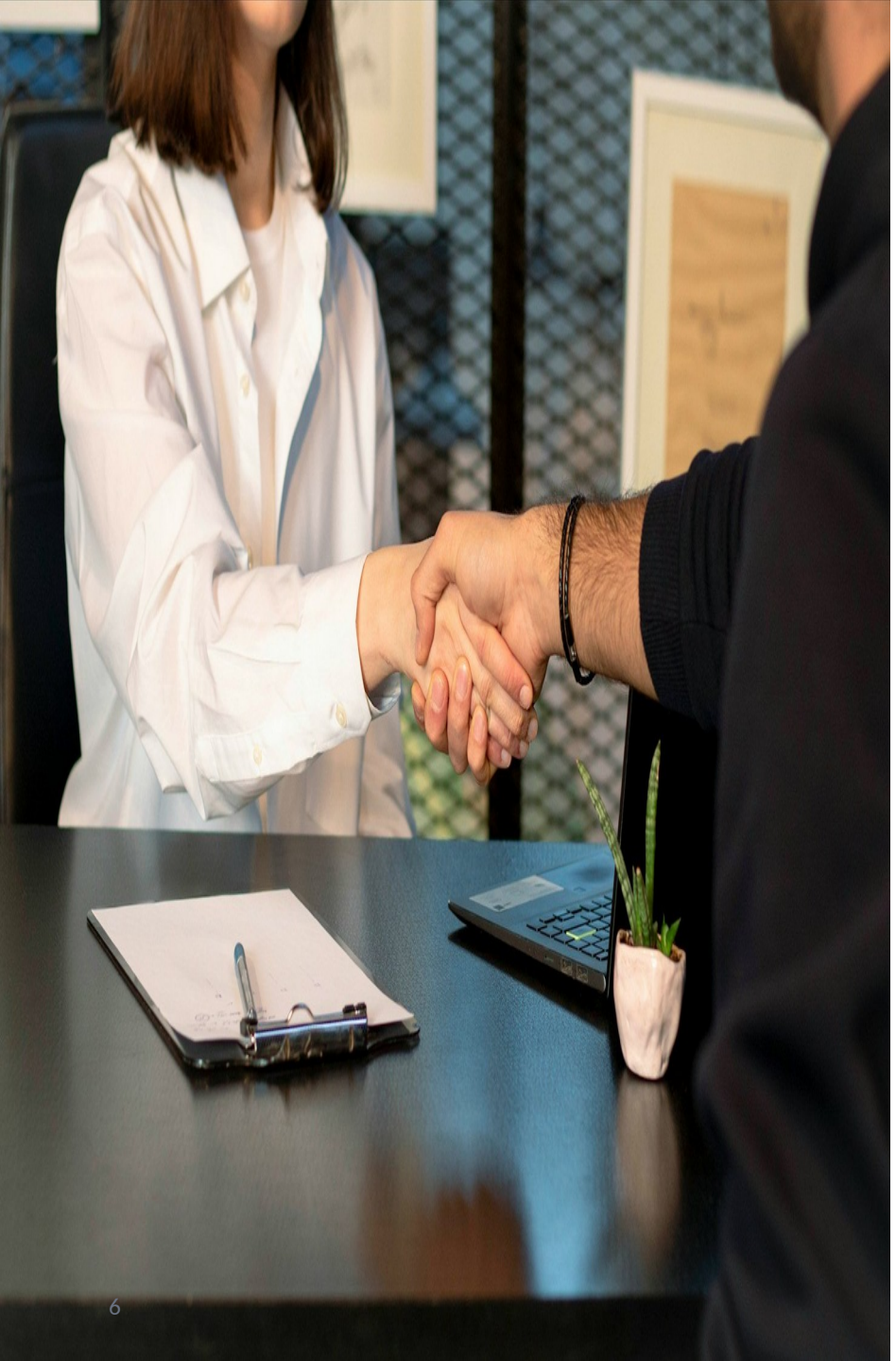
De fleste bedriftene hadde en skriftlig avtale. Problemet var innholdet: ofte manglet daglig og ukentlig arbeidstid.

Arbeidstilsynet så på arbeidsavtaler i 5 408 tilsyn i 2025. De nye kravene fra 2024 har ikke gjort det bedre.

FOR OSS: Det holder ikke å ha et papir. Boka (20.3.5): avtalen skal være nøyaktig og nevne en rekke forhold uttrykkelig (§ 14-6).

En signatur er bare så god som det som står over den.

Kilde: Arbeidstilsynet, Årsrapport 2025 (15. mars 2026), s. 38–39



Mona skrev avtalen selv, etter en gammel mal

MONA FJELL, EIER OG FAGLIG ANSVARLIG

«Malen fikk jeg av en bekjent. 42 timer, og overtid ved behov.»

DEN NYE MONTØREN

«Hva får jeg i timen? Det står bare ‹etter avtale›.»

MONA, 20. AUGUST

«Signer her, så er vi i orden.»

SPØRSMÅLET **Holder avtalen?**

Monas mal har seks punkter. Hvor mange av dem holder mot loven?

DET VET VI

Malen sier 42 timer, overtid ved behov uten tillegg, endringer innen én måned, prøvetid seks måneder, én måneds frist og lønn «etter avtale».

A Alle seks

Malen er en vanlig avtale som en bekjent har brukt i årevis. Begge har signert, så den gjelder slik den står.

B Fire av seks

Lønn «etter avtale» og overtid uten tillegg er for vagt. Resten er vanlige vilkår som partene kan avtale fritt.

C To av seks

Bare to holder. Malen er skrevet før loven ble endret, og flere punkter gir mindre enn loven og tariffen krever.

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 18

Loven er gulvet: avtalen kan gi mer enn loven, aldri mindre

KORT SAGT

Med vanlige ord: ingen kan avtale seg under gulvet.

Boka (20.3): loven gjelder arbeidsforholdet. En tariffavtale gjelder i tillegg der den er inngått.

Man kan ikke avtale vilkår som er svakere enn loven. Boka: loven er et minstekrav.

En signatur gjør ikke et svakere vilkår lovlig.

GULVET OG ETASJENE OVER (TARIFFEN ER IKKE I BOKA)



HOS FJELL

Fjell er ikke tariffbundet, men tariffen er allmenngjort: den gjelder alle elektrobedrifter. Monas 42 timer gir mindre enn 37,5, og gjelder ikke.

REGELEN **Avtalen kan gi mer enn loven og tariffen, aldri mindre (20.3).**

§ 4-1: arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig. § 4-3 er skrevet om etter boka

KORT SAGT

Boka (20.3.1): § 4-1, fullt forsvarlig, vurdert enkeltvis og samlet. Arbeidet planlegges så skader forebygges.

Boka (20.3.2): § 4-2, informasjon, opplæring og medvirkning når systemer innføres.

Boka (20.3.3): § 4-3, integritet og verdighet, kontakt med andre, ingen trakassering, vern mot vold.

Loven i dag: § 4-3 har to nye ledd fra 1. januar 2026. Også arbeidsmengde og tidspress.

§ 4-3: BOKA MOT LOVEN I DAG

BOKA SIER

(1)–(4)

Integritet og verdighet, kontakt, ingen trakassering, vern mot vold og trusler.

LOVEN I DAG

(1)–(6)

Nye (1)–(2): de psykososiale faktorene skal være fullt forsvarlige, blant dem arbeidsmengde og tidspress. Bokas ledd heter nå (3)–(6).

HOS NORDLYS

Montørene arbeider ofte alene på servicejobber. Hvem vet hvor montøren er? Og er det tid nok til jobben? Begge deler er arbeidsmiljø.

REGELEN **Fullt forsvarlig vurderes enkeltvis og samlet (§ 4-1). Innholdet i bokas § 4-3 gjelder, men leddene har nye numre.**

Start 1. august, signert 20. august. Hvor mange dager for sent?

DET VET VI

Boka sier én måned. Loven i dag (§ 14-5) sier at den skriftlige avtalen skal foreligge senest sju dager etter at arbeidsforholdet begynte.

A 19 dager

Montøren begynte 1. august og signerte 20. august. 20 minus 1 er 19 dager uten avtale, og alle teller som for sent.

B 12 dager

Fristen er 1. august pluss sju dager, altså 8. august. Fra fristen til 20. august er det 12 dager for sent.

C Ikke for sent

Avtalen er signert, og boka sier én måned. 20. august er innenfor måneden, så Mona har gjort det riktig.

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 11

Start 1. august, signert 20. august. Hvor mange dager for sent?

A 19 dager

HOLDER IKKE

19 dager er tiden uten avtale, ikke tiden for sent. De første sju dagene er lovlige. Tell fra fristen.

B 12 dager

RIKTIG

Frist = første arbeidsdag + 7 = 8. august (§ 14-5). Signert 20. august: 20 − 8 = 12 dager for sent.

C Ikke for sent

HOLDER IKKE

Én måned var regelen før 1. juli 2024, og boka bygger på den. Loven i dag sier sju dager.

REGELEN **Tell fra fristen, ikke fra første arbeidsdag. Eksamen: svar etter boka, og nevn at loven er endret.**

§ 14-5: boka sier én måned. Loven har sagt sju dager siden 1. juli 2024

KORT SAGT

- Boka (20.3.4): avtalen skal være skriftlig og på plass senest én måned etter start.
- Loven i dag: «snarest mulig og senest sju dager etter at arbeidsforholdet begynte».
- Varer arbeidsforholdet under én måned, eller er det utleie: umiddelbart.
- Eksamen: svar etter boka og nevn endringen. På jobb: sju dager.

BOKA MOT LOVEN I DAG, OG FJELLS TIDSLINJE

BOKA SIER

1 måned

Boka, 20.3.4

LOVEN I DAG

7 dager

§ 14-5 andre ledd, i kraft 1.7.2024



HOS FJELL Fristen var 1 + 7 = 8. august. Avtalen ble signert 20. august: 20 − 8 = 12 dager for sent.

REGELEN **Frist = første arbeidsdag + 7 dager (§ 14-5, endret 2024). Boka (én måned) er utdatert.**

§ 14-6: der arbeidsavtalen tier, står arbeidsgiveren svakt

KORT SAGT

Boka (20.3.5): partene, arbeidsplassen, arbeidet, startdato, varighet og lønn. Lista i loven i dag er lengre (a–q).

Boka (20.3.6): endringer inn innen én måned. Loven i dag (§ 14-8): senest samme dag.

Står ikke stillingsomfanget, legges arbeidstakerens påstand til grunn (§ 14-6 fjerde ledd).

Boka (20.3.7): fast ansettelse er hovedregelen (§ 14-9).

MONAS MAL MOT LOVEN (OG TARIFFEN)

Monas mal	Loven i dag og tariffen	
Lønn «etter avtale»	lønn med tillegg (§ 14-6)	mangler
42 timer i uka	37,5 timer (tariffen)	for mye
Overtid uten tillegg	betaling for overtid (§ 14-6)	mangler
Endringer innen én måned	senest samme dag (§ 14-8)	ikke lov i dag
Prøvetid seks måneder	høyst seks mnd. (§ 15-6, ikke i boka)	i orden
Gjensidig frist én måned	én måned (§ 15-3)	i orden

HOS FJELL Fire av seks punkter holder ikke. Malen er skrevet etter reglene fra før 2024. Montøren er fast fra dag én.

REGELEN **Mangler noe i avtalen, står arbeidsgiveren svakt. «Etter avtale» er ikke et beløp.**

Slik finner du de 467 kronene

HVA ER DET?

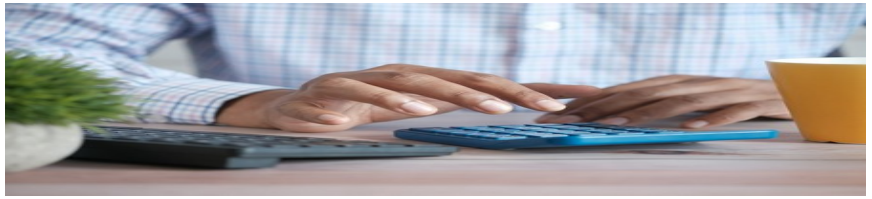
Hva én overtidstime på dagtid minst skal koste Fjell for den nye montøren.

HVORFOR REGNER VI DET UT?

Fjell er ikke tariffbundet, men allmenngjøringen av Landsoverenskomsten gjelder likevel. Den gir 50 % i tillegg, ikke lovens 40 %.

SLIK REGNER DU

1 **Timelønn: 560 000 / 1 800 = 311,11 kr**
2 **Overtid: 311,11 × 1,50 = 466,67 kr**
3 **Tillegget alene: 311,11 × 0,50 = 155,56 kr**



AVTALEN OG ALLMENNGJØRINGEN

Årslønn	**560 000**
Betalte timer i året	**1 800**
Minstelønn faglært	270,45 kr
Overtidstillegg, allmenngjøringen	**50 %**
Lovens minste tillegg (§ 10-6)	40 %

Kilde: Fjell Elektro AS (casen); allmenngjøringen av LOK; aml. § 10-6. Ikke i boka

467 kr

PAUSE

15 minutter

Etterpå: Oppgave 1A, 20 minutter, alene eller sammen

Holder Monas første arbeidsavtale? Regn og sjekk selv

20

MINUTTER

Alene eller sammen.
Dere velger.

LØM-appen → Organisasjon og ledelse kap. 20 → Filer → OL20_Noen_viktige_lover_Oppgaver_v10.xlsx → fanen 1A

DERE SKAL

a Regn hvor mange dager for sent avtalen ble signert.

b–c Regn timelønna og hva en overtidstime på dagtid minst koster.

d Merk de seks punktene i malen Lovlig eller Ikke lovlig.

e Svar Mona: kan de to heller ta 300 overtidstimer hver?

LEVER

Antall punkter i malen som holder, og ett du stryker, med paragrafen.

Ferdige før tiden? Bokas oppgave 1: hva sier loven om arbeidsavtale, og hva skal den inneholde?

12 dager for sent, 311 kr i timen, minst 467 kr

a · For sent

12 dager

frist 1 + 7 = 8. august; 20 − 8

b · Timelønn

311 kr

560 000 / 1 800 = 311,11

c · Overtidstime

467 kr

311,11 × 1,50 = 466,67

d · Monas mal

4 av 6

ikke lovlige; prøvetid og frist er i orden

e: 300 timer hver er ikke lovlig. Grensen er 200 timer per 52 uker. Bare en tariffbundet virksomhet kan avtale 300 med tillitsvalgte, og Fjell er ikke tariffbundet (§ 10-6, ikke i boka; neste økt).

Monas mal har seks punkter. Hvor mange av dem holder mot loven?

A Alle seks

HOLDER IKKE

En signatur gjør ikke et ulovlig punkt lovlig. Avtalen kan gi mer enn loven og tariffen, aldri mindre (20.3).

B Fire av seks

HOLDER IKKE

42 timer gir mindre enn tariffens 37,5. Endringer innen én måned var regelen før 2024; i dag gjelder samme dag (§ 14-8).

C To av seks

RIKTIG

Lønn uten beløp, 42 timer, overtid uten tillegg og endringer innen én måned holder ikke. Prøvetid og frist er i orden.

REGELEN **Avtalen kan gi mer enn loven og tariffen, aldri mindre. Det som gir den ansatte mindre, gjelder ikke.**

Malen holder ikke. To av seks punkter er i orden

12 dager

for sent. Loven i dag sier sju dager etter start. Boka sier én måned.

4 av 6

punkter er ulovlige. Lønna skal stå med beløp (§ 14-6).

Gulvet

Avtalen kan gi mer enn loven, aldri mindre (20.3).

SVARET

Avtalen kan gi mer enn loven, aldri mindre. Og den skal være skriftlig innen sju dager.

Les, øv, og kan du forklare dette?

Les

Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 20: 20.3 og 20.3.1–20.3.9.

Øktarket: boka og loven i dag side om side.

Øv

Oppgave 1A ferdig.

Bokas oppgave 1 og kontrollspørsmål 1, 2 og 13 om arbeidsmiljøloven.

LØM-appen → Organisasjon og ledelse kapittel 20 → Les, Øv og Prøv.

Kan du forklare ...

At loven er et minstekrav.

Kravene til arbeidsmiljøet i §§ 4-1 til 4-3.

Når avtalen skal foreligge (boka og loven i dag), og hva den skal inneholde.

Fast og midlertidig ansettelse.

Kilder: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 20 (i samarbeid med advokat Vegard Sandø Austgulen) (20.3–20.3.9). Arbeidsmiljøloven (lov 17. juni 2005 nr. 62), gjeldende tekst med endringshenvisninger, Lovdata, lest 01.11.2026. § 14-5, § 14-6 og § 14-8 endret ved lov 15. desember 2023 nr. 88, i kraft 1. juli 2024; § 4-3 endret ved lov 20. juni 2025 nr. 37, i kraft 1. januar 2026 (Lovdata). Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK) 2026–2028 og forskrift om allmenngjøring av LOK (tariffen, ikke i boka). Arbeidstilsynet: Årsrapport 2025, s. 38–39. Fjell Elektro AS og Nordlys Elektro AS er tenkte casebedrifter. Foto: Unsplash.